

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 350/2538

นางวนิจดา อารีรัชชกุล

โจทก์

นายเซฟ เหลืองละออ

จำเลย

นายบัลลังก์ ตาดสุวรรณ ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่ศาลฎีกาจะพิพากษายกฟ้องโจทก์ โปรดอนุญาตให้
ทุเลาการบังคับไว้ก่อน หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 145) ศาลชั้นต้น
พิพากษาว่า ที่ดินโฉนดที่ 4145 เลขที่ 46 ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว
(บางคล้า) จังหวัดฉะเชิงเทราเฉพาะส่วนเนื้อที่ 2 ไร่ 17 ตารางวา ตามรูปแผนที่วิวาท
ฉบับรังวัดวันที่ 6 มีนาคม 2535 ในช่องหมายสีเหลือง ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์
โดยการครอบครองปรบักษ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382
ห้ามมิให้จำเลยกระทำการใด ๆ ในที่ดินดังกล่าวอันเป็นการรบกวนสิทธิของโจทก์
ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 139,137)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่ 7(พ.ศ.
2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ
8(1) กำหนดให้ผู้ได้มา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
อันถึงที่สุดฉะนั้นเมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกา กรณีจึงยังไม่อาจ ดำเนินการดังกล่าวตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ จำเลยไม่จำเป็นต้อง ขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ที่ดินซึ่งได้มาตาม ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 มีกฎกระทรวง (มหาดไทย) ฉบับที่ 7(พ.ศ.
2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติให้ใช้ ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497 ข้อ
8(1) กำหนดให้ผู้ได้มา ยื่นคำร้องขอจดทะเบียนพร้อมด้วยคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล
อันถึงที่สุดฉะนั้นเมื่อคดีอยู่ระหว่างฎีกา กรณีจึงยังไม่อาจ ดำเนินการดังกล่าวตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ได้ จำเลยไม่จำเป็นต้อง ขอลุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยก
คำร้องคำคำร้องเป็นพับ

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>